

한전KPS(주) 상임감사

시 정 · 부 서 경 고 · 주 의 요 구

일련번호 2025-○○○●●■-004

제 목 안전관리비 집행 및 정산관리 미흡

관계부서 ○○○●●■

조치부서 ○○○●●■

내 용

1. 업무개요

○○○●●■는 감사대상기간(2022. 1. 1. ~ 2024. 12. 31.) 경상정비공사, 계획예방정비공사 및 개보수공사 등의 공사 수행에 필요한 산업안전보건관리비(이하 “안전관리비”라 한다)를 계상하여 집행과 정산을 시행하였다.

2. 안전관리비 집행 및 사용기준 준수 미흡

가. 판단기준

「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부고시 제2020-63호, ‘20. 1. 23.)」 제4조(계상의무 및 기준) 관련 [별표 1](공사종류 및 금액별 안전관리비 계상기준표)에 따라 공사금액(2천만 원 이상인 공사)과 공사종류를 확인 후 적정 요율을 반영하여 안전관리비로 계상하고, 같은 행정규칙 제7조(사용기준) 제3항과 [별표 3] ‘공사진척에 따른 안전관리비 사용기준’에 따라 공정률 90퍼센트 이상일 경우 안전관리비 90퍼센트 이상 사용을 준수하여야 한다.

【별표 3】 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준

[공사진척에 따른 안전관리비 사용기준]

공정율	50% 이상 70% 미만	70% 이상 90% 미만	90% 이상
사용기준	50% 이상	70% 이상	90% 이상

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 ○○○●●■가 시행한 직영공사와 하도급공사의 안전관리비 집행 실태를 점검한 결과,

2023년 “** 1,2호기 기전설비 경상정비공사(’23. 7. 1. ~ ’24. 6. 30., 21,264,277천원)” 등 총 3건의 직영공사에서 아래의 [표 1]과 같이 안전관리비를 초과 집행(1건)하거나, 과소 집행(2건)한 사실을 확인하였다.

또한, 2021년 “*** 3,4호기 기전설비 경상정비 보조공사(’21. 1. 1. ~ ’22. 3. 31., 1,354,225천원, ◆◆◆◆◆)” 등 총 9건의 하도급공사에서 [표 1]과 같이 안전관리비를 집행하지 않거나(2건) 과소 집행(7건)하여 공사진척에 따른 안전관리비 사용기준(90%이상)을 준수하지 못하였다.

[표 1] 안전관리비 집행내역

(단위 : 천원, VAT 별도)

구분	공사명	수행업체	계상금액	정산금액	집행율(%)
수주공사	2023년 ** 1,2호기 기전설비 경상정비공사	한전KPS	325,507	342,451	105.21
	*** 4호기 질소가스 안전방출밸브 토출구 연장공사(배관분야)	한전KPS	2,199	1,186	53.93
	** 1호기 비상 디젤발전기 냉각팬 긴급정비공사	한전KPS	5,358	-	-
발주공사 (하도급)	2021년 ***3,4호기 기전설비 경상정비 보조공사	◆◆◆◆◆	26,181	19,318	73.79
	2022년 ***3,4호기 기전설비 경상정비 보조공사	●●●●●	29,039	23,341	80.38
	***4호기 기계설비 안전발판 및 보온 보조공사	○○○○○	1,917	944	49.24
	***4호기 HVAC패널터 분리수거 보조공사	■■■■■■■■■■	1,151	-	-
	**1호기 기계설비 안전발판 및 보온 보조공사	□□□□□□	1,934	1,639	84.75
	**1호기 FME관리 보조공사	◇◇◇◇◇◇◇◇	1,494	1,200	80.32
	**2호기 기계설비 안전발판 및 보온 보조공사	■□■□■□	1,922	1,357	70.60
	**2호기 전기설비 안전발판 및 보온 보조공사	■□■□■□	1,949	1,436	73.68
	***4호기 질소방출밸브 토출구연장 보조공사	◆◆◆◆■■■■	984	-	-

※ 자료 : 사업처 제출자료 활용 재구성

3. 안전관리비 목적 외 사용

가. 판단기준

「산업안전보건법」 제72조(건설공사 등의 산업안전보건관리비 계상 등) 제5항과 「건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준」 제7조(사용기준) 제2항 제3호에 따라 산업안전관리비는 근로자의 재해예방 외의 목적이 있는 시설·장비나 물건 등을 사용하기 위해 소요되는 비용의 경우 안전관리비로 사용할 수 없다.

「안전보건관리규정」 제46조(안전관리비의 계상 및 사용) 제3항에 따라서 안전관리비는 목적 외 사용하지 않도록 하여야 한다.

안전관리비를 다른 목적으로 사용한 경우, 「산업안전보건법」 제175조(과태료) 제4항 제3호와 같은 법 시행령 제119조(과태료의 부과기준)에 따라 목적 외 사용한 금액만큼 과태료 부과 처분 대상이다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 ○○○●●■ 감사대상기간('22. 1. 1. ~ '24. 12. 31.) 동안 안전관리비 집행내역을 점검한 결과, ◇□★장(NIT)은 아래의 [표 2]와 같이 취수구 해파리 유입 관련¹⁾ 비상대기조 간식비를 잡비(특근식비 등)로 집행해야 함에도, 안전관리비(잡비/기타안전경비)로 처리한 사실을 확인하였다.

[표 2] 안전관리비 목적 외 사용내역

공사명	전표번호	전기일	금액(원)	사용내역	비고
2024년 **1,2호기 경상정비공사	500040717	2024. 07.30.	49,582	비상대기조 간식비	

※ 자료 : ERP 및 사업처 제출자료 활용 재구성

4. 안전관리비 정산관리 미흡

가. 판단기준

1) ○○○●●■-2953(2024. 07. 30) 「○○○●●■ 취수구 해파리 유입 관련 추가 대기근무 명령」

「공사관리규정」 제13조(기성정산)와 제14조(준공정산)에 따라, 공사시 공부서는 공사가 준공되면 준공정산에 필요한 기초자료(추가 지입자재비, 공량증감자료, 실적정산분 등)를 신속히 작성·제출하여 준공 후 공사대금의 수금이 지연되지 않도록 하여야 한다.

따라서 ◇□★은 근로자 보호 목적 등으로 한 물품구매, 안전교육 등 안전관리비 집행 후 사용내역에 대한 적격 증빙서류 제출을 통해 발주사로부터 정산해야 했다.

나. 감사결과 확인된 문제

그런데 “** 1,2호기 기전설비 경상정비공사('23. 7. 1. ~ '24. 6. 30.)” 수행 시 안전관리비로 집행한 “산업재해 대응 및 처리 실무과정 교육(NIT)”에 대한 교육비(139천 원)와 출장 여비(253천 원)를 기성신청 시 누락하여 아래 [표 3]과 같이 발주사로부터 정산을 받지 못한 사실을 확인하였다.

[표 3] 안전관리비 집행 후 정산 누락 내역

미정산 항목	전표번호	전기일	금액(원)	미정산 사유
산업재해 대응 및 처리 실무과정 교육(NIT)	700024859	2024.05.08.	139,000	기성 청구 누락
산업재해 대응 및 처리 실무과정 교육(NIT)	500028441	2024.05.20.	50,000	기성 청구 누락
산업재해 대응 및 처리 실무과정 교육(NIT)	500028441	2024.05.21.	54,000	기성 청구 누락
산업재해 대응 및 처리 실무과정 교육(NIT)	700029839	2024.05.31.	149,000	기성 청구 누락
합 계			392,000	

※ 자료 : ERP 및 사업처 제출자료 활용 재구성

그리고 2021년 “** 1,2호기 기전설비 경상정비공사('21. 4. 1. ~ '23. 6. 30.)” 수행 시 집행한 안전관리비 중 아래 [표 4]와 같이 코로나19 재택치료키트 의약품 구입 등 총 14건의 기성신청 시 발주사(***) 정비기술부) 담당자가 목적외 사용 또는 타법에 의한 집행사유로 판단하여 정산(14,633천 원)을 받지 못한 사실을 확인하였다.

[표 4] 안전관리비 발주사 정산거부 내역

(단위 : 천원, VAT 별도)

순번	집행 내용	전표번호	전기일	금액	집행 품목	미정산 사유
1	코로나19 재택치료키드 의약품 구입	500010654	'22.03.21	380	코로나19자가진단키드	발주사 정비기술부 담당자 정산 거부
2	코로나19 재택치료키드의약품 구입	500014738	'22.04.07	190	코로나19자가진단키드	발주사 정비기술부 담당자 정산 거부
3	명절 연휴대비 코로나19 자가진단키트 구매	1700000682	'22.01.27	1,200	코로나19자가진단키드	발주사 정비기술부 담당자 정산 거부
4	명절 연휴대비 코로나19 자가진단키트 구매	500003909	'22.01.27	427	코로나19자가진단키드	발주사 정비기술부 담당자 정산 거부
5	안전캠페인 부대비용(음료)	500029486	'23.06.13	1,200	샌드위치, 커피	발주사 정비기술부 담당자 정산 거부
6	위험성평가 컨설팅 부대비용	500045979	'23.09.04	200	음료수	발주사 정비기술부 담당자 정산 거부
7	산업안전보건강조기간 행사 물품 구매	500037663	'23.07.20	440	현수막, 안전가슴리본, 포상판넬	발주사 정비기술부 담당자 정산 거부
8	23년 유해화학물질취급담당자교육 계측	1700004719	'23.07.19	737	교육비, 출장비	계약금액 초과 및 타법(화학물질관리법 제33조)에 의한 집행사유로 정산 거부
9	2023년 유해화학물질취급담당자교육	700070644	'23.12.05	1,675	교육비, 출장비	계약금액 초과 및 타법(화학물질관리법 제33조)에 의한 집행사유로 정산 거부
10	안전다짐행사 물품(시루떡) 구매	500000183	'23.01.04	681	시루떡	발주사 정비기술부 담당자 정산 거부
11	안전관리자용 모니터	510007310	'24.03.21	519	모니터	전산용품 정비기술부 담당자 정산 거부
12	24년도 유해화학물질 취급담당자 집합교육	700043030	'24.08.01	1,742	교육비, 출장비	타법(화학물질관리법 제33조)에 의한 집행사유로 정산 거부
13	OH 안전캠페인 행사 품목구매	510034173	'24.10.23	4,700	음료수, 과일, 떡	발주사 정비기술부 담당자 정산 거부
14	안전순찰요원용 전산소모품	5100035434	'24.11.05	542	키보드마우스, 마우스받침대	전산용품 정비기술부 담당자 정산 거부
합 계				14,633		

※ 자료 : 사업처 제출자료 활용 재구성

그러나 외부 전문자료를 통해 상기 [표 4]의 집행 내역 중 일부 항목이 안전 관리비로 집행이 가능한 품목²⁾으로 확인되는바, ○○○○●●■ ◇ □★은 발주사 기성 검토 과정에서 계약 금액 초과 집행, 안전관리비 목적 외 사용 등 정산 담당자(정비기술부) 판단으로 인해 정산받지 못한 금액이 발생하지 않도록 발주사 ◇□★과 사전·사후 협의 등 적극적 대응이 필요했었다.

2) 코로나19 재택치료키드 의약품 구입, 안전다짐행사 물품(시루떡) 구매, 안전관리자용 모니터

판단기준에 대한 전문자료 참고

□ 건설업 산업안전보건관리비 해설(고용노동부 산업안전보건본부, 2022. 6)

○ III. 산업안전보건관리비의 사용

나. 사용 항목

3) 보호구 등

다) 고시 제7조 제1항 제1호 가목부터 다목까지의 규정에 따른 안전·보건관리자 등의 업무용피복, 기기 등을 구입하기 위한비용

※ 안전·보건관리자, 안전보건보조원의 피복 및 사무기기에 소요되는 비용

5) 안전보건교육비 등

가) 법 제29조부터 제31까지의 규정에 따라 실시하는 의무교육이나 이에 준하는 교육을 위한 건설공사 현장의 교육 장소 설치·운영 등에 소요되는 비용

나) 가) 이외 산업재해 예방 목적을 가진 다른 법령상 의무교육을 실시하기 위해 소요되는 비용

※ 산업안전보건법 외 다른 법령에 따른 안전보건 교육 시 발생하는 비용도 사용 가능

(중 략)

라) 건설공사 현장에서 안전지원제 등 산업재해 예방을 지원하는 행사를 개최하기 위해 소요되는 비용 단, 행사의 방법, 소요된 비용 등을 고려하여 사회통념에 적합한 행사에 한한다

6) 근로자 건강장해예방비

다) 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」 제2조 제1호에 따른 감염병 확산 방지를 위한 마스크, 손소독제, 체온계 구입비 및 감염병 병원체 검사를 위해 소요되는 비용

○ 3. 전부개정 관련 주요 Q & A

◆ 이번 고시개정을 통해 안전보건관리비의 사용성이 확대되는 품목은 무엇인가요?

☞ 중대재해처벌법 제정, 산업안전보건법 전부개정 등으로 사업주의 산재예방조치 의무가 강화됨에 따라 산업안전보건관리비의 사용 가능 항목을 다음과 같이 확대하였습니다.

< 주요 개선사항 요약표 >

구분	사용성 개선
안전·보건 교육비 등	산재예방 관련 모든 교육비용 허용(타 법령상 의무교육 포함)
건강장해 예방비	소독제·체온계·진단키트 등 허용

따라서 향후 안전관리비 집행 시 목적 외 사용, 계약 금액 초과 집행 등 관련 규정을 준수하지 못해 발주사로부터 정산받지 못한 사례를 예방하기 위해 안전관리비 집행 전 집행을 확인을 통해 계약 금액을 준수토록 하고, 비용 정산의 이견 발생 가능 안전 물품 품목에 대해서는 발주사와 사전 협의를 통해 집행해야 할 필요성이 확인되었다.

관계부서 의견 ○○○●●■는 안전관리비 사용 미흡에 따른 집행을 미준수, 안전관리비 목적 외 사용, 계상 금액 대비 초과집행 및 발주사 기성검사

이건 발생으로 인한 미정산 금액 발생에 대한 사실을 인정하였고, 추후 안전관리비 사용기준 등을 준수하여 유사사례가 발생하지 않도록 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

- ① 안전관리비 집행을 미준수, 안전관리비 목적 외 사용, 계상 금액 대비 초과집행 및 발주사 기성검사 이건 발생으로 인한 미정산 금액 발생 등 안전관련 업무를 미흡하게 처리한 ○○○○●●■에 엄중 부서경고 조치하며, (부서경고)
- ② ○○○○●●■장은 안전관리비 집행과 정산 업무를 부적정하게 처리한 관련자들에게 주의 조치하시고, (주의)
- ③ 향후 유사사례가 발생하지 않도록 관련 직원들을 대상으로 교육을 시행하시기 바랍니다. (시정)

[관련자 명세]

소속	직위	성명	당시직무	해당 관리기간	귀책사유	조치
○○○●●■	●●	YHM	사업소 공무관리	2019.8.5 ~ 2025.3.5	안전관리비 집행 및 정산관리 미흡	기조치 No.002
○○○●●■	◆◆	EKD	사업소 안전관리	2023. 3. 31. ~ 현재	안전관리비 집행 및 정산관리 미흡	주의
○○○●●■	◆◆	IUB	사업소 안전관리	2020.2.16 ~ 2024.7.15	안전관리비 집행 및 정산관리 미흡	주의
○○○●●■	▲▲	VIW	사업소 안전관리	2020.9.18 ~ 2024.7.15	안전관리비 집행 및 정산관리 미흡	주의
○目▽▲# (前 ○○●●■)	◇◇	NIT	◇□★장	2023.5.30 ~ 2025.6.15	안전관리비 집행 및 정산관리 미흡	주의